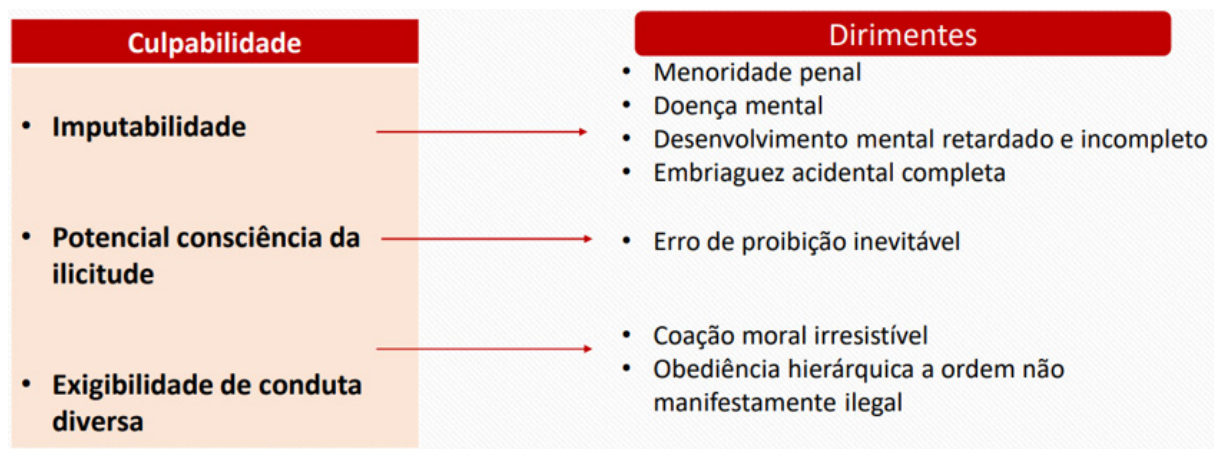


ERRO DE PROIBIÇÃO

POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE

A Potencial Consciência da Ilcitude é um elemento da culpabilidade, bem como da sua excludente, que será o Erro de Proibição Inevitável.

Teoria normativa da culpabilidade



O Erro de Proibição Inevitável é o que vai excluir a Potencial Consciência da Ilcitude e por consequência exclui também a Culpabilidade.

O que significa ter a Potencial Consciência da Ilcitude?

- Para que o agente seja culpável ele deve ter a consciência da ilcitude do fato ou, ao menos, a possibilidade de conhecê-la (potencial).

Para que o agente seja culpado não é necessário que tenha a Atual Consciência da Ilcitude (saber que um fato é ilícito), basta que ele tenha a possibilidade de saber disso. É por isso que se fala da Potencial Consciência da Ilcitude como elemento da Culpabilidade.

- Desconhecimento da lei ≠ Erro sobre a ilcitude do fato (desconhecimento da ilcitude do fato)

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Ex. Poucas pessoas saberiam dizer que o art. 289 do CP trata do crime de moeda falsa (desconhecimento da lei), mas a grande maioria das pessoas sabe que falsificar dinheiro é crime (consciência da ilicitude do fato).



O desconhecimento da lei, para fins da potencial consciência da ilicitude, é completamente irrelevante, pois o agente tem a consciência da ilicitude do fato, sabe que o fato praticado é contrário ao ordenamento jurídico brasileiro.

Em muitas situações, não é estritamente necessário que se tenha um perfeito conhecimento de que aquilo é um crime ou uma contravenção penal, basta o agente saber que sua conduta é reprovável.

Ex. Caçoar do Hino Nacional é uma contravenção penal (Lei n. 5.700/71). Mesmo que o agente não saiba que é uma contravenção, ele tem consciência de que é uma conduta reprovável. Essa é a Potencial Consciência da Ilcitude.

ATENÇÃO

O que será levado em consideração nunca será o conhecimento da lei, mas sim o conhecimento da ILICITUDE do fato. O desconhecimento da lei é inescusável, é irrelevante para o Direito, entretanto, o conhecimento da ilicitude do fato ou a Potencial Consciência da Ilcitude do fato é necessário para que o agente seja culpável.

- **Valoração paralela na esfera do profano** – a potencial consciência da ilicitude é alcançada se o agente, ao refletir sobre os valores ético-sociais, tiver a possibilidade de entender o caráter ilícito do fato de acordo com a sua realidade.



Valoração paralela na esfera do profano – essa consciência da ilicitude ou essa potencial consciência da ilicitude tem que ser averiguada no caso concreto e de acordo com o perfil subjetivo do autor. É preciso levar em consideração quem é a pessoa que cometeu o crime ou contravenção penal. Ele tinha potencial consciência da ilicitude, ele tinha como saber que determinada conduta era contrária ao ordenamento jurídico? Se sim, ele é um agente culpável, se não, ele não é um agente culpável.

Essa valoração (entendimento se o agente tem atual ou potencial consciência da ilicitude) será feita de acordo com o perfil subjetivo do agente. Por isso dizer que é uma valoração para-

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

lela na esfera do profano. Serão levadas em conta as características do agente (sociais, econômicas, da infância, nacionalidade, a origem moral, os costumes, religião, ideologia política etc.), para que se possa dizer se ele tem ou não a consciência da ilicitude.

Obs.: profano é o leigo, o que praticou o crime ou contravenção penal.

ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO (ERRO DE PROIBIÇÃO)



Quando o agente não tem a atual consciência da ilicitude nem a potencial consciência da ilicitude, ele não será um agente culpável. Ele praticou fato típico e ilícito, o crime de fabricação clandestina de açúcar, por exemplo, mas não responderá por esse crime, estará isento de pena porque agiu em Erro de Proibição.

A Potencial Consciência da Ilcitude será excluída pelo Erro de Proibição.

O Erro de Proibição, portanto, é o desconhecimento do caráter ilícito do fato.

Art. 21 – O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.



Quando um agente age em Erro, seja de Proibição ou de Tipo, significa que ele não quer praticar crime, que não tem a intenção de praticar crime (mas ele acaba praticando, sem saber).

É preciso analisar se o Erro de Proibição é inevitável ou evitável.

Obs.: quando temos a exposição “isenta de pena”, a lei está se referindo à Excludente de Culpabilidade. Quando se lê, em qualquer momento, no Código Penal, a isenção de pena, está-se falando da Exclusão de Culpabilidade.

Dizer que o erro é evitável, é dizer que o agente tinha a Potencial Consciência da Ilcitude, e por isso é um agente culpável.



RELEMBRANDO

Para ser um agente culpável é preciso da Imputabilidade e da Exigibilidade de Conduta Diversa.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Duas ressalvas:

- 1) O desconhecimento da lei pode funcionar como atenuante genérica, seja escusável ou inescusável (art. 65, II, CP)
- 2) LCP, Art. 8º “No caso de ignorância ou de errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada.”

O desconhecimento da lei é inescusável, é irrelevante, porém tal desconhecimento pode funcionar como atenuante genérica, a depender do caso.

Na Lei de Contravenções Penais, no caso de ignorância, ou errada compreensão da lei, quando escusáveis, a pena pode deixar de ser aplicada. Mas isso aplica-se somente às contravenções penais.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
